

CONTESTA CITACIÓN EN GARANTÍA. OFRECE PRUEBA.

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T143 F 869 CPACF, CUIT 27 17029650-3, Monotributista), letrada apoderada, mail: mdiaz@libraseguros.com, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 505 CABA, zona de notificación 88, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874,, en autos caratulados: **“CARDOZO MELGAREJO, GREGORIO c/ SOSA, CHRISTIAN OSCAR Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)” Expte.: 52585/2025**, a V.S me presento y respetuosamente digo:

I- PERSONERÍA

Que en nombre y representación de LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con domicilio real en Olazabal 1515, piso 5° Oficina 505, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo justifico con la fotocopia del poder general que adjunto acompaño -declarando bajo juramento que es fiel a su original y que se encuentra en plena vigencia-, vengo en tiempo y forma a tomar intervención en autos, solicitando se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado.

II.- OBJETO

Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a contestar, en legal tiempo y forma, la citación en garantía cursada en estas actuaciones, notificada por cédula el 30 de diciembre de 2025, cuyo vencimiento opera el 24 de febrero de 2026.

Contestamos, asimismo los términos de la demanda, cuyo rechazo pedimos expresamente, con costas.

III- OPONE EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA DE MEDIACIÓN. SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCESO.

Viene mi parte a oponer la excepción de falta de cumplimiento de la mediación prejudicial obligatoria (Ley 26.589), solicitando a V.S. que se declare la nulidad de la clausura de dicha etapa y se ordene la reapertura de las actuaciones ante el mediador actuante por las siguientes razones de hecho y de derecho:

1. La Improcedencia del Cierre de la Mediación por Falta de Notificación. De la lectura del Acta de Mediación Prejudicial Obligatoria MEPRE N° 1113017, acompañada por la propia actora, surge un vicio procesal insubsanable que impide habilitar la vía judicial. El instrumento consigna expresamente que los requeridos, Sosa Christian Oscar (conductor) y López Claudia Lorena (titular registral), ostentan el estado de "Imposibilidad de Notificar".

Específicamente, el mediador dejó constancia de que las notificaciones enviadas por Carta Documento a la calle Lisandro de la Torre 1437, Piso 1, Dpto 4, CABA, "volvieron sin entregar por la causal NO RESPONDE LLAMADO" luego de dos visitas del correo. A pesar de esta falta de notificación fehaciente a las partes principales de la litis, se procedió al cierre de la instancia por "decisión de las partes" presentes.

2. Violación del Carácter Obligatorio y de Orden Público (Ley 26.589). La Ley de Mediación 26.589 establece que esta etapa es un presupuesto de admisibilidad de la demanda. Para que la instancia se considere legalmente agotada, es requisito *sine qua non* que todos los sujetos contra los cuales se pretende dirigir la acción hayan sido válidamente citados para tener la oportunidad de dirimir el conflicto de forma extrajudicial.

En el presente caso, la actora ha omitido realizar las diligencias mínimas necesarias para perfeccionar la notificación (como la notificación bajo responsabilidad de parte o la constatación de domicilio por otros medios), optando por cerrar una mediación donde los demandados directos estuvieron ausentes por no haber sido citados legalmente.

3. Inoponibilidad de la Clausura frente a la Citada en Garantía. Si bien mi mandante, Libra Compañía Argentina de Seguros S.A., compareció a la audiencia a través de su letrada apoderada, su presencia no suple la ausencia de los asegurados.

Es doctrina judicial pacífica que, en el marco de la Ley de Seguros 17.418 (Art. 118), la citación en garantía tiene un carácter accesorio a la responsabilidad del asegurado. No puede sostenerse la validez de un proceso contra la aseguradora si no se ha perfeccionado la instancia de mediación contra los sujetos cuya responsabilidad civil es el objeto principal del reclamo. Avanzar en estas condiciones vulnera el derecho de defensa en juicio (Art. 18 C.N.) de los Sres. Sosa y López, quienes ni siquiera fueron notificados de la existencia de un reclamo previo en su contra.

IV.- ASUME COBERTURA - DENUNCIA LÍMITE - FORMULA RESERVA:

A la fecha de ocurrencia del hecho motivo de esta litis el vehículo MARCA: FIAT MODELO: CRONOS 1.3 DRIVE GSE AÑO: 2019 PATENTE: AD525GK, se hallaba asegurado por mi representada, bajo la póliza 1359274, por riesgo de "Responsabilidad Civil con límite" (hasta \$ 350.000.000,00.-), ello conforme la cláusula: *"CG-RC 01.1 - Responsabilidad Civil - Riesgo Cubierto CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador..."* En consecuencia, la eventual responsabilidad de mi mandante se encuentra estricta y taxativamente limitada a los alcances, condiciones y montos máximos pactados contractualmente, los cuales resultan plenamente oponibles tanto al asegurado como a los terceros reclamantes, no pudiendo extenderse por fuera del límite de cobertura convenido ni por vía interpretativa ni judicial.

Manifiesto que mi mandante subordina la asunción de la responsabilidad derivada de la póliza contratada, así como de su posterior actuación en este juicio, a la efectiva traba de la litis con respecto a la asegurada, toda vez que el actor carece de acción en "forma autónoma" con relación a mi mandante para promover esta demanda, conforme jurisprudencia plenaria del fuero y legislación vigente.

Asimismo, mi representada formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de "exclusión de cobertura" previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación (Cláusula 3), haciendo expresa reserva de los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

LIMITE DE COBERTURA: Tal como indicara ut supra, el alcance de la cobertura debida por mi representada en virtud del contrato de seguro que amparaba al vehículo dominio AD525GK, el riesgo "responsabilidad civil hacia terceros" se limita a la suma de \$ 350.000.000,00.

La suma denunciada como límite de cobertura resulta aplicable para el seguro de responsabilidad civil automotor, al haber sido establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Organismo de Contralor del mercado asegurador siendo ley entre las partes contratantes y resultando oponible a todo tercero damnificado.

De modo tal que, en caso de resultar condenado el asegurado, la condena solo podrá ser extendida en la medida del seguro y hasta el límite de cobertura contratado. Como se ha señalado "habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión 2 contenida en el art. 118.3 Ley de Seguros, ya que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro", debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo" (Stiglitz, Ruben S., Jurisprudencia anotada SJA 2/3/2005 JA 2005-I-786 Comentario al fallo de la C. Nac. Civ, Sala G, 6/7/2004 – Diaz, Elvira C v. Empresa Gutierrez SRL y otro).

En este sentido, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que deben ser respetados los límites establecidos en los contratos de seguro y que las cláusulas contractuales del seguro son oponibles a la víctima de un accidente de tránsito. (Fallos:329:3054 y 3488;330:3483 y 331:379 y causas CSJ166/2007 (43-0) / CS1"Obarrio,MaríaPía c/ Microómnibus Norte S.A.y otros" y CSJ327/2007(43-G)/CS1 "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A.de Seguros Generales y otro",sentencias de 14 de marzo de 2008).

En igual sentido, ha dicho la CSJN que la función social que cumple el contrato de seguros no genera la implicancia del deber de reparar la integralidad de daños sufridos por la víctima de un accidente de tránsito, sin consideración alguna de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de seguros. Y si bien la reparación integral constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, ello no obsta a que el contrato de seguro rija exclusivamente la relación jurídica existente entre los otorgantes, en tanto por no participar de tal relación jurídica, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los contratantes (causa "Buffoni" - Fallos: 337:329).

Cabe señalar que, con relación a la fuente de la obligación, las obligaciones del demandado civilmente responsable y de la aseguradora citada en garantía poseen distintos sujetos y tienen distinta causa. En cuanto a los sujetos, no son los mismos deudores y acreedores en una y otra obligación, ya que en una la causa es la ley y en la otra el contrato.

En lo relativo al daño ocasionado el asegurado es en quien recae la obligación de reparar el daño ocasionado y el asegurado debe garantizar la indemnidad del asegurado en la medida del seguro. Es decir que el origen de la obligación en cabeza de la aseguradora no es el daño sino el “contrato de seguro”.

Así, del Art. 68 de la Ley de Tránsito no surge que la cobertura deba ser integral, irrestricta o limitada, en tanto la norma si bien establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil no determina la extensión de responsabilidad de la aseguradora.

Por tal motivo, la CSJN ha reiterado que si bien la finalidad social del seguro de responsabilidad civil es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre la aseguradora y el asegurado. Si las pólizas emitidas no tuvieran límites de cobertura, ello implicaría que los seguros no solo serían más costosos para los asegurados, sino también, serán más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de asegurados.

Los límites de cobertura, sea en seguros obligatorios o voluntarios, constituyen un elemento esencial en la estructura técnica del seguro y su falta de consideración puede perjudicar la solvencia de las aseguradoras, la relación de estas con su reaseguro, el respaldo hacia los asegurados y, por consiguiente, al mercado asegurador en general.

El principio de compensación integral no es absoluto pues en materia responsabilidad civil el legislador puede optar por diversos sistemas de reparación, siempre que estos se mantengan dentro del límite general impuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio de la reparación integral no es incompatible con sistemas que establezcan una indemnización —limitada o tasada—, en la medida que el sistema en cuestión sea razonable.

La regla de derecho según la cual los contratos no pueden perjudicar ni oponerse a terceros no es un fundamento válido para concluir que el límite de cobertura pactado en la póliza, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Superintendencia, no es oponible a la víctima. El contrato, entonces, no puede perjudicar a la víctima, pero tampoco podría beneficiarla más allá de sus términos y de lo dispuesto en las normas aplicables.

Tampoco sirve que como fundamento invocar la Ley de Defensa del Consumidor (texto, según la ley 26.361), ya que la misma no condiciona en modo alguno lo expuesto

en los anteriores parrafos, puesto que se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal 4 como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Y si bien prevé que *“Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”* (artículo 3), esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad aseguradora de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego. (CSJ 1319/2008 (44-M) /CS1 "Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009 y "Buffoni"(Fa-llos:337:329).

Tal como se pronunciara la CJSN los límites del contrato de seguro son plenamente válidos y oponible a las víctimas: “La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil” (CSJ 678/2013 (49-F)/CS1 “Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios – acc. Tran. c/ les. O muerte). Ratificado el 24/04/2018 mediante causa 31171/2012 “Aimar, Maria Cristina y otro c/ Molina, Jose Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios”.

En fecha el 14/12/2023 en los autos CIV 1728/2017/CS1 “Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli, Emanuel Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios”, la CSJN ha ratificado su doctrina, despejando nuevamente toda opinión en contrario.

En consecuencia, para el supuesto caso de prosperar la demanda entablada por la parte actora, solicito que la sentencia se haga extensiva a mi representada sólo hasta el límite de cobertura invocado.

DEFENSA EN JUICIO DEL ASEGURADO: De conformidad con lo establecido por la cláusula tercera de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, en caso de que el Asegurado y/o Conductor del vehículo asegurado asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna a mi representada para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de éstos quedarán a su exclusivo cargo de los mismos.

V.- CONTESTA DEMANDA. NEGATIVAS GENERALES Y PARTICULARES.

A) NEGATIVA GENERAL

Mi representada, como empresa aseguradora, adquiere conocimiento de los siniestros en los que participan los asegurados por intermedio de las denuncias que éstos realizan (art. 46 y 115 de la Ley 17.418) o por sus manifestaciones en el pleito cuando asumen, en forma particular, su defensa.

Con esa premisa, pasaré a contestar la demanda impetrada, cuyo rechazo solicito por las razones que expondré a continuación.

B) NEGATIVAS PARTICULARES

1. Niego que el asegurado haya actuado con imprudencia.
2. Niego que el asegurado haya actuado con negligencia.
3. Niego que el vehículo marca Fiat, modelo Cronos, dominio AD525GK, haya embestido brutalmente al rodado de la actora.
4. Niego que el accidente haya ocurrido por una falta de dominio del vehículo por parte del Sr. Sosa.
5. Niego que el actor haya circulado con el debido cuidado exigido por la Ley de Tránsito.
6. Niego que el actor haya circulado con la prevención exigida por la normativa vigente.
7. Niego que el vehículo asegurado haya sido el agente productor de los daños conforme la mecánica relatada por la actora.
8. Niego que el actor haya realizado la maniobra de giro de forma reglamentaria.
9. Niego que la maniobra de giro del actor haya sido ejecutada de forma segura.
10. Niego la antijuridicidad del obrar del asegurado.
11. Niego que el Sr. Sosa se encontrara circulando en infracción al momento del hecho.
12. Niego que el inicio de la marcha del vehículo asegurado haya sido antirreglamentario.
13. Niego el factor de atribución objetivo invocado por la actora.

14. Niego el factor de atribución subjetivo invocado por la actora.
15. Niego que la responsabilidad del asegurado sea iure et de iure.
16. Niego que la presunción de riesgo de la cosa resulte aplicable en el caso.
17. Niego la existencia de relación de causalidad adecuada entre el contacto de los rodados y los daños reclamados.
18. Niego que el contacto entre los vehículos haya tenido entidad suficiente para generar daños estructurales.
19. Niego la existencia de los daños materiales reclamados por la suma de \$2.637.784.
20. Niego la extensión de los daños materiales reclamados por la suma de \$2.637.784.
21. Niego que los daños reclamados guarden relación con la mecánica del hecho.
22. Niego la procedencia de la desvalorización venal reclamada.
23. Niego que el vehículo Renault Sandero haya sufrido afectación a partes estructurales.
24. Niego la procedencia del rubro privación de uso reclamado.
25. Niego que el rodado del actor haya permanecido efectivamente indisponible.
26. Niego que se haya acreditado el tiempo de reparación invocado.
27. Niego la procedencia del daño moral reclamado.
28. Niego que el hecho haya generado una afectación espiritual indemnizable.
29. Niego que el monto reclamado por daño moral resulte razonable.
30. Conforme lo dispuesto por el artículo 356 inciso 1° del CPCC, niego la autenticidad de la documentación acompañada por la actora.
31. Niego el contenido de la documentación acompañada por la actora.
32. Niego la firma atribuida en la documentación acompañada por la actora.
33. Niego la validez del presupuesto emitido por el taller "ERLAN" por la suma de \$2.637.784.
34. Niego que el presupuesto acompañado refleje valores de mercado.

35. Niego que el presupuesto acompañado resulte idóneo para acreditar daños.
36. Niego la autenticidad de las fotografías acompañadas.
37. Niego que las fotografías acompañadas correspondan al hecho de autos.
38. Niego que pueda determinarse la fecha de toma de las fotografías acompañadas.
39. Niego el contenido del acta de mediación en todo aquello que contradiga el relato de mi mandante.
40. Niego el contenido de la denuncia administrativa presentada por la actora ante su aseguradora en todo aquello que contradiga el relato de mi mandante.
41. Desconozco toda certificación o documento que no haya sido expedido por autoridad pública competente.
42. Niego la procedencia y los montos de cada rubro reclamado, los cuales ascienden a un total de \$ 4.037.784
43. Niego monto de Daños Materiales (\$ 2.637.784).
44. Niego monto de Desvalorización Venal (\$ 300.000)
45. Niego monto de Privación de uso (\$ 100.000)
46. Niego monto de Daño Moral (\$ 1.000.000)

F) DESCONOCE DOCUMENTAL

En los términos del artículo 356 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial, mi parte desconoce expresa y formalmente, por no constarle su autenticidad, veracidad, origen, integridad, fecha cierta ni correspondencia con el hecho de autos, toda la documentación acompañada por la actora.

En particular, se desconoce la documental que se detalla a continuación, sin que ello implique reconocimiento alguno: DNI; Certificado de cobertura; Foto del vehículo; Cedula de verde; Registro de conducir; Denuncia administrativa realizada en la Cia. de seguros; presupuesto; Acta de mediación.

Se deja expresa constancia de que el presente desconocimiento importa una impugnación formal y sustancial de la documental acompañada, quedando su eventual valoración sujeta a la producción de prueba idónea, sin que pueda atribuírsele eficacia probatoria alguna en tanto no se cumplan los extremos legales correspondientes.

VI.- LA VERDAD DE LOS HECHOS.

El día 12 de febrero de 2025, aproximadamente a las 06:00 horas, el Sr. Christian Oscar Sosa, conduciendo el vehículo asegurado Fiat Cronos, dominio AD525GK, se encontraba circulando por la calle Soler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al llegar a la altura del 3900 de la calle Soler, el asegurado procedió a detener la marcha del rodado junto al cordón, manteniendo en todo momento las balizas encendidas, con el fin de permitir el descenso de pasajeros, dado que el vehículo se encontraba afectado al servicio de taxi.

Una vez que los pasajeros se liberaron, y en el preciso instante en que el Sr. Sosa iniciaba la marcha de manera precautoria desde su posición de detenido, el vehículo Renault Sandero, dominio AC652MK, que circulaba por la misma arteria, realizó una maniobra de giro hacia su derecha para ingresar a la intersección con la calle Vidt.

Como consecuencia de la maniobra de giro efectuada por el tercero, se produjo un **leve contacto** entre el sector delantero del vehículo asegurado y el lateral trasero derecho del Renault Sandero.

Es imperativo destacar que, conforme al relato del asegurado, el hecho se produjo mientras él apenas arrancaba tras haber estado correctamente detenido con señalización reglamentaria, siendo la maniobra del actor al doblar la que precipitó el contacto entre las unidades.

VII.- DERECHO

Fundo el derecho de mi parte en los términos de los arts. 730, 1719, 1722, 1729, 1757, 1758 y disposiciones concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), como así las leyes 17.418 y 23.928.

VIII.- IMPUGNA RECLAMO PATRIMONIAL.

Negada la responsabilidad en el hecho, se contesta el reclamo patrimonial, el cual se considera excesivo, infundado e irrazonable. Se destaca que para que una sentencia sea válida no basta con la correcta aplicación del derecho, sino que también debe atender a la realidad económica del caso. El juez debe determinar tanto la procedencia jurídica del crédito como su adecuada valuación, ya que juzgar y valorar constituyen una tarea indivisible; de lo contrario, la sentencia puede resultar arbitraria.

La indemnización por daños tiene por finalidad restablecer el equilibrio patrimonial del damnificado, colocándolo en la misma situación anterior al hecho

dañoso, sin generar un enriquecimiento sin causa. Por ello, al fijar los montos indemnizatorios deben considerarse las variables matemáticas, económicas y financieras, evitando desfasajes que perjudiquen al deudor y rompan el equilibrio entre las partes.

Desconocer estos parámetros conduce a resultados objetivamente injustos y alejados de la realidad económica, en cuyo caso esta debe prevalecer sobre fórmulas abstractas. En consecuencia, se solicita que, de atribuirse algún grado de responsabilidad, la cuantificación de los daños respete dichos criterios, bajo apercibimiento de incurrir en arbitrariedad, lo que descalificaría la sentencia y habilitaría la interposición del recurso federal previsto en el artículo 14 de la ley 48, cuya reserva se deja expresamente formulada.

1. DAÑOS MATERIALES:

Se niega expresa y categóricamente el rubro reclamado en concepto de daños materiales, toda vez que esta parte desconoce y niega que la actora haya sido, a la época del supuesto accidente o lo sea en la actualidad, propietaria, usufructuaria, poseedora y/o tenedora bajo cualquier título del vehículo por el cual reclama, extremo que no ha sido debidamente acreditado en autos.

Asimismo, se niega que el rodado haya sufrido los daños que se denuncian, los cuales no se condicen con la real entidad y mecánica del evento invocado. En tal sentido, se rechaza que como consecuencia del hecho debatido el vehículo haya padecido daños de la magnitud que se pretende, o incluso daño alguno derivado causalmente del siniestro.

Se desconoce expresamente, por no constar, la autenticidad, procedencia y contenido del presupuesto acompañado, como así también que las reparaciones allí detalladas guarden relación directa y exclusiva con el accidente objeto de autos.

Cabe destacar que la jurisprudencia ha sido reiterada en cuanto a que:

“El presupuesto del taller puede dar cuenta, a lo sumo, de la existencia de los daños y de las reparaciones a efectuarse en un automotor, pero de ninguna manera prueba que ellas sean consecuencia del accidente” (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, “Linares, Adolfo A. c/ Cueto, Carlos Eduardo y otro”, 16/6/1981).

Asimismo, se ha señalado que:

“Los presupuestos sólo acreditan la realización o existencia de un daño, pero no que él se corresponda con los valores corrientes de plaza” (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, “Vigón, Ceferino Manuel c/ Medina, Miguel y otros”, 31/8/1982).

En igual sentido, si bien resulta una facultad reconocida al damnificado la elección del tallerista que estime conveniente, ello no habilita a trasladar al presunto responsable costos irrazonables o desproporcionados, ni a convertir el rubro en una fuente de enriquecimiento indebido, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia al afirmar que:

“Si bien resulta una facultad reconocida al damnificado la elección del tallerista, ello no puede traducirse en un enriquecimiento indebido para el acreedor” (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 6/3/1985, “Establecimientos Metalúrgicos Pablo Podestá S.R.L. c/ Empresa Gral. San Martín S.A. de Transporte”).

Y que, aun mediando dicha elección:

“El mayor costo no debe exceder el margen de razonabilidad” (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, “Herrera, Gabriel c/ Nagode, José E.”, 12/8/1986).

En el caso de autos, la actora no ha probado: la efectiva realización de las reparaciones; que los daños presupuestados deriven exclusivamente del siniestro; ni que los valores reclamados se ajusten a precios razonables de plaza.

En consecuencia, corresponde el rechazo íntegro del rubro daños materiales.

Finalmente, se impugna por excesiva, irrazonable y carente de respaldo probatorio la suma reclamada por la actora en concepto de gastos de reparación de **PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$2.637.784)**, por no guardar relación con las constancias de autos ni con la real entidad del hecho invocado.

2. DESVALORIZACIÓN VENAL:

Se rechaza expresa y categóricamente el rubro reclamado en concepto de desvalorización venal del automotor, toda vez que los daños efectivamente sufridos por el vehículo de la actora, en razón de la mecánica e intensidad del accidente, no revisten entidad suficiente como para generar una disminución en su valor de mercado.

Contrariamente a lo sostenido por la actora, la desvalorización venal no surge de manera automática ni como consecuencia necesaria de todo accidente de tránsito, sino que requiere la existencia de daños de tal magnitud que afecten la estructura del vehículo o sus partes vitales, extremo que no se verifica en autos.

En el caso, los daños invocados son de escasa magnitud, plenamente reparables, y no dejan secuelas permanentes ni comprometen elementos estructurales del rodado que permitan sostener que, una vez reparado, el vehículo se encuentre disminuido en su valor de plaza.

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara al señalar que:

“Sólo existe pérdida del valor venal de una unidad cuando efectivamente se producen daños de tal trascendencia que afectan la estructura del vehículo”, supuesto que no se configura cuando los daños son meramente reparables y no dejan secuelas permanentes.

En igual sentido se ha resuelto que:

“La desvalorización del rodado sólo se produce cuando se afectan partes vitales del automotor que dejan secuelas de significación” (CNEsp. Civ. y Com., Sala II, “Rubio, José A. c/ Martello, Horacio A.”, 16/9/1981).

Asimismo, se ha decidido que:

“No cabe hacer lugar a la pretensión de ser indemnizado por desvalorización del rodado cuando no se ha probado que resultaran afectadas partes de las denominadas vitales” (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, “Magaldi c/ Hernández”, 4/12/1987).

La actora se limita a invocar genéricamente un supuesto porcentaje de desvalorización del orden del 10%, sin sustento técnico ni pericial alguno, fundado únicamente en apreciaciones dogmáticas y en una pretendida “experiencia universal del mercado”, lo cual resulta insuficiente para tener por acreditado un daño cierto, actual y resarcible.

Cabe recordar que el daño indemnizable debe ser real y probado, no eventual ni hipotético, y que la mera posibilidad de una eventual disminución del valor de reventa no basta para habilitar la procedencia del rubro si no se acredita que las reparaciones efectuadas —o a efectuarse— resulten incapaces de restituir el vehículo a su estado funcional y estructural anterior.

En consecuencia, al no encontrarse acreditada la afectación de partes vitales ni la existencia de secuelas permanentes, corresponde el rechazo íntegro del rubro desvalorización venal.

Finalmente, se impugna por exagerada, arbitraria y carente de todo respaldo probatorio la suma reclamada por la actora en concepto de desvalorización del rodado

de **PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000)**, por no guardar relación alguna con las constancias de autos.

3. PRIVACIÓN DE USO:

Niego expresa y categóricamente el rubro reclamado en concepto de privación de uso del vehículo, toda vez que esta parte niega que la actora se haya visto efectivamente privada del rodado como consecuencia del accidente objeto de autos.

Nótese, en primer lugar, que la actora no precisa ni acredita el lapso concreto durante el cual habría estado privada del uso del vehículo, omisión que por sí sola torna improcedente el rubro, en tanto impide verificar la existencia, extensión y entidad del perjuicio invocado.

Asimismo, se rechaza que la sola circunstancia de haberse producido daños en el automotor configure automáticamente un daño indemnizable, tal como lo pretende la actora al invocar una supuesta procedencia “in re ipsa” del rubro. La privación de uso no constituye un daño presumido, sino que requiere prueba concreta de los presupuestos fácticos que demuestren que dicha indisponibilidad generó un perjuicio cierto.

En este sentido, se ha resuelto que:

“La privación de uso del automotor no es un daño que pueda considerarse derivado ‘in re ipsa’ de la existencia de un accidente en el que se causan deterioros a un vehículo que debe ser sometido a reparación, requiriendo la prueba de los presupuestos de hecho en virtud de los cuales deba tenerse por acreditado el perjuicio” (Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala II, “González Ricardo c/ Rojas Eulalio”, 22/6/1995).

En igual sentido, se ha decidido que:

“Para que resulte procedente la indemnización de daños por privación del vehículo, el pretensor debe demostrar los perjuicios sufridos y su monto” (CNCom., Sala B, 6/10/1982, ED).

La propia jurisprudencia del fuero ha establecido, además, que aun en el supuesto de admitirse el rubro, la indemnización sólo puede abarcar el lapso estrictamente necesario para efectuar las reparaciones:

“En materia de privación de uso del automotor, sólo corresponde indemnizar los gastos realizados por el actor en un lapso equivalente al necesario para efectuar las reparaciones” (C.N.Civ., Sala A, 8/4/1994, “Lagos, Alejandro c/ Yuffrida, Marcelo”).

Por su parte, el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires ha sido categórico al señalar que la privación de uso no escapa a la regla general de que todo daño debe ser probado, no constituyendo un supuesto de daño “in re ipsa”, por lo que quien lo reclama debe acreditar que la indisponibilidad del rodado le ocasionó un perjuicio cierto (SCBA, Ac. 44.760, “Baratelli, Sergio Horacio c/ Robledo, Andrés Carlos”, 2/8/1994).

En el caso de autos, la actora no ha acreditado: el tiempo efectivo de indisponibilidad del vehículo; la necesidad concreta de uso; la utilización del rodado con fines laborales; ni la existencia de gastos sustitutivos (alquiler, taxis, remises u otros).

En consecuencia, al no encontrarse demostrado el perjuicio alegado, corresponde el rechazo íntegro del rubro reclamado en concepto de privación de uso.

Finalmente, y para el hipotético e improcedente supuesto de que V.S. considerara su procedencia, se impugna expresamente por excesiva, infundada y carente de sustento probatorio la suma reclamada por la actora la suma de **PESOS CIENTO MIL (\$100.000)** por no guardar relación alguna con las constancias de autos.

4. DAÑO MORAL:

Niego expresa y categóricamente que el actor haya padecido daño moral alguno como consecuencia del accidente objeto de autos, como así también niego que el hecho le haya provocado las afecciones espirituales, padecimientos anímicos o alteraciones de su esfera íntima que invoca en su escrito de demanda.

Niego, asimismo, que el actor padezca secuelas físicas, psicológicas o morales derivadas del evento de marras, como así también la existencia de nexo causal entre el siniestro y las molestias genéricas que intenta atribuirle.

En particular, se rechaza que las incomodidades propias de la tramitación administrativa, el intercambio con la aseguradora, o la necesidad de circular con el vehículo dañado -circunstancias habituales y propias de cualquier siniestro vial- constituyan por sí mismas una lesión a las afecciones espirituales legítimas que habilite el reconocimiento del rubro daño moral. Tales situaciones, aun cuando puedan resultar molestas o disvaliosas, no configuran por sí solas un menoscabo espiritual jurídicamente indemnizable, sino simples contingencias de la vida en relación que no exceden el umbral de tolerancia exigible.

Sin perjuicio de lo expuesto, y para el hipotético e improcedente supuesto de que V.S. considerara la procedencia de una indemnización por este rubro, corresponde

destacar que el daño moral es un perjuicio de naturaleza estrictamente extrapatrimonial, cuya valoración no responde a parámetros objetivos, lo que impone extremar los recaudos de prudencia y razonabilidad al momento de su cuantificación, a fin de evitar decisiones arbitrarias o que deriven en un enriquecimiento sin causa.

En tal sentido, tiene dicho la jurisprudencia que:

“La indemnización por daño moral no es una sanción sino un resarcimiento, que no debe constituirse en una fuente de enriquecimiento para los damnificados...” (C.N.Civ., Sala M, 9/3/1994, “Pereira González, Patrocinio c/ Frigorífico Saga S.A.”).

Debe asimismo descartarse una concepción puramente automática o mecánica del daño moral, en tanto el dinero no resulta un equivalente fungible del dolor o de las afecciones espirituales, tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia:

“Si se proclama la finalidad indemnizatoria exclusiva o preponderante del daño moral con carácter resarcitorio, los justiciables podrían caer en la confusión de que su honor u honestidad valen tantos talentos...” (C.N.Civ., Sala C, 25/9/1985, “Hay, Aníbal G. c/ Nimo Guillermo”).

En el caso de autos, el actor no ha acreditado -ni siquiera de manera indiciaria- la existencia de un padecimiento espiritual concreto, singular y jurídicamente relevante que exceda las meras molestias propias de un accidente de tránsito sin consecuencias personales, razón por la cual el daño moral pretendido no puede tenerse por configurado.

Por todo lo expuesto, esta parte rechaza íntegramente el rubro daño moral reclamado, como así también la suma pretendida de **PESOS UN MILLÓN (\$ 1.000.000)**, la cual resulta manifiestamente desproporcionada, irrazonable y carente de sustento fáctico y jurídico.

IX.- IMPUGNA LIQUIDACION.

No obstante, los desconocimientos efectuados precedentemente, se impugna por arbitraria y desmedida la liquidación practicada en autos la que asciende a la suma de **\$ 4.037.784 (PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO)** dejando la misma impugnada desde ya. Niego finalmente el derecho invocado y toda otra circunstancia que no fuere motivo de expreso reconocimiento.

X.- OFRECE PRUEBA.

1.- DOCUMENTAL:

- a) Poder General Judicial para Juicios;
- b) Bono de derecho fijo;
- c) Denuncia de siniestro;
- d) Póliza.

2.- CONFESIONAL: Solicito se cite a la parte actora a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente se acompañará, bajo apercibimiento de ley.

3.- INFORMATIVA:

1.- AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO: a los efectos que informe: a) Si dicho municipio cuenta con sistema de videocámaras y/u otros mecanismos de captación y grabación de imágenes en Soler y Vidt. b) En caso afirmativo, informe si dicho sistema ha registrado un accidente de tránsito acaecido en fecha 12/02/2025 c) En caso afirmativo, deberá remitir al Juzgado copia fiel de dicha grabación.

2.- A PRUDENCIA SEGUROS: compañía denunciada por la accionante como su aseguradora a la fecha del hecho, a fin de informar en autos: a) Si ha abonado alguna suma indemnizatoria a su tomador de seguro por daños producidos en la unidad RENAULT, MODELO SANDERO II 1.6 8V EXPRESSION, dominio AC652MK, en un siniestro acaecido 12/02/2025 en la intersección de las calles Soler y Vidt de la CABA b) En su caso remita los antecedentes que obren en vuestro poder de pagos realizados por dicho evento a asegurados y/o terceros.

4.- PERICIAL:

PERICIA MECANICA:

Se designe un experto ingeniero mecánico, a los efectos de que conteste los siguientes puntos: (a) Describa la mecánica del accidente: El experto deberá reconstruir históricamente el evento, determinando si el contacto se produjo mientras el vehículo asegurado por Libra iniciaba la marcha desde una posición de detenido junto al cordón con balizas encendidas, y el vehículo del actor realizaba una maniobra de giro hacia su derecha para ingresar a la calle Vidt. (b) Carácter de embistente y sector de impacto: Indique cuál de los vehículos reviste el carácter de embistente físico y cuál de embistente mecánico. En particular, deberá determinar si el Renault Sandero obstruyó la línea de marcha del Fiat Cronos al realizar un giro cerrado, provocando que el sector delantero izquierdo del taxi tomara contacto con el lateral trasero derecho del vehículo del actor. (c) Posiciones y velocidad: Establezca la posición inicial y final de los

vehículos. Asimismo, determine si las velocidades de ambos rodados eran mínimas y si la dinámica es compatible con un "embiste brutal" (según alega la demanda) o con un leve contacto derivado de un inicio de marcha (según la denuncia del asegurado). Para ello, deberá considerar que el asegurado declara: *"apenas arranco dobla un auto y lo toco"*. (d) Agente activo y/o pasivo: Indique cuál de los rodados actuó como agente activo en la producción del riesgo, analizando si el actor, al efectuar la maniobra de giro bajo condiciones de lluvia y visibilidad reducida -hecho reconocido por él mismo en su denuncia administrativa-, cumplió con el deber de cuidado y prevención exigido por el Art. 39 de la Ley 24.449. (e) Descripción del lugar y condiciones: Describa el lugar del hecho (Soler y Vidt), indicando el ancho de la calzada, el estado del pavimento y aportando fotografías de la zona. Deberá dictaminar si la presencia de lluvia en ese horario (06:00 hs) obligaba al conductor que realiza un giro a extremar precauciones ante vehículos estacionados que pudieran retomar la marcha. (f) Compatibilidad de daños y presupuesto: Basado en las fotografías de las unidades, dictamine: 1. Si los daños en el lateral derecho del Renault Sandero (rayas y abolladuras menores) guardan relación de causalidad con la mecánica del hecho. 2. Si el presupuesto de \$2.637.784 resulta ajustado a los precios de plaza para las reparaciones visualizadas o si, por el contrario, incluye piezas y tareas innecesarias que configuran un enriquecimiento sin causa. (g) Inexistencia de Daño Estructural: Informe si el vehículo del actor sufrió afectación en sus partes vitales (chasis, parantes, motor). En caso negativo, determine si una reparación estética de chapa y pintura restituye el valor de mercado del rodado, descartando la desvalorización venal reclamada. (h) Tiempo de reparación: Estime el tiempo real de taller que demandarían las reparaciones para determinar la procedencia del rubro privación de uso.

XI.- OPOSICIÓN A PRUEBA:

Sin perjuicio de la adhesión formulada precedentemente vengo a oponerme a la producción de los siguientes medios de prueba ofrecidos por la parte actora, solicitando se desestimen los mismos. Con costas.

(a) CONFESIONAL RESPECTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE MI MANDANTE: Toda vez que mi mandante ha reconocido la existencia de la cobertura asegurativa que amparaba al rodado del demandado, mi parte se opone a la producción de la confesional respecto del representante legal de mi mandante, ofrecida por la parte contraria, toda vez que no existen hechos controvertidos sobre los cuales el nombrado pueda absolver posiciones.

(b) CONTABLE: Atento a la aceptación de la cobertura asegurativa formulada por mi mandante, esta parte se opone a la producción de la prueba pericial contable ofrecida por la actora. En el supuesto de que la accionante insista con la producción de este medio probatorio, dejamos manifestado el absoluto y total desinterés en la producción del mismo, absteniéndose nuestra parte de participar en dicha prueba por ser inconducente, ya que no tiende a la acreditación de un contradictorio, ni a una cuestión debatida en autos que sirva a dirimir el pleito. Por lo expuesto, los gastos y honorarios que se derivan de la producción de la pericia contable deberán ser soportados exclusivamente por la parte actora, en un todo de conformidad con lo establecido en el art. 476 del C.P.C.C.

(c) INFORMATIVA:

Al taller de reparaciones denominado: "TALLER DE CHAPA Y PINTURA ERLAN": Conforme lo dispone el art. 394 del CPCC, los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso; y procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante.

Ahora bien, toda vez que la parte actora pretende por este medio probatorio que el Taller al que se le atribuye la confección del presupuesto que se adjunta a la demanda informe si efectivamente realizó dicho presupuesto; resulta evidente que la prueba informativa referida no es procedente.

El accionante pretende librar oficio a fin de que se pronuncien sobre la autenticidad de lo documento que acompaña como documental.

Al efecto cabe señalar que es sabido que a través de la prueba de informes no resulta admisible sustituir o ampliar otro medio de convicción que específicamente corresponda, por la ley o naturaleza de los hechos controvertidos.

Por ello, como sucede en el caso de marras y en el caso de los oficios pretendidos, desconocida la documental acompañada en la demanda, no puede acudirse a la prueba de informes siendo que el medio específico era lograr la autenticidad a través del cotejo previsto en el art.388 del ordenamiento adjetivo.

Todo ello en virtud de que los documentos privados carecen de valor probatorio por sí mismos, la parte que los presenta corresponde acreditarlos mediante el reconocimiento, es decir que el documento emana de la persona a quien se le atribuye.

En igual sentido, no resultan procedentes los mismos, ya que se intenta mediante dichos oficios sustituir un medio de prueba, ya que dado el interrogatorio que pretende la contraria estaría sustituyendo un medio de prueba por otro, es decir prueba oficiaría por prueba testimonial.

Atento lo expuesto, la presente medida de prueba peticionada no resulta admisible a tenor por lo normado en los arts. 395 y concordantes del CPCC, razón por la cual se solicita su rechazo con costas.

XII.- FORMULA RESERVA DE DERECHOS.

Mi mandante formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de "exclusión de cobertura" previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación. Asimismo, mi mandante reserva los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

XIII.- SOLICITA APLICACION DE LEYES 25.561, 24.283, y ARTS 730 Y 1255 CCyCN:

a) Ley 25.561: actualización monetaria: En atención a que el 7 de enero del 2002 fue promulgada la ley 25.561, se solicita a V.S. tenga presente dispuesto en su artículo 7: "El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costoso repotenciación de 20 deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora...".- Desde ya y para el hipotético e improbable supuesto de que no se aplicare dicha norma, dejo planteado el caso federal, haciendo expresa reserva de recurrir ante la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del art. 14 de la ley 48 y en base a la doctrina de las sentencias arbitrarias creación del máximo Tribunal.-

b) Ley 24.283: Con fecha 17 de diciembre de 1993 ha sido promulgada la Ley 24.283 que regula la limitación de la actualización del valor de bienes o prestaciones en general disponiendo en su Art. 10 que: "Cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación al momento del pago." Esta norma se aplica -según lo establecido en el Art. 20 a "todas las situaciones jurídicas no consolidadas".

c) Art. 730 CCyCN: tope costas (25%): Solicita a V.S. sea aplicado el citado artículo al presente caso en el momento de regularse los honorarios de los profesionales intervinientes en este pleito.- A continuación, procedo a transcribir el artículo 730 CCyCN: "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase del litigio judicial arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del 25% (veinticinco por ciento) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas, conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el Juez procederá a prorratar los montos entre los beneficiarios. Para el computo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".- Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, F. 21 479. XXI - Originario; Septiembre 12 de 1996, "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires Provincia de s/danos y perjuicios") que "...en el caso no resultan aplicables las modificaciones introducidas por la ley 24.432 al artículo 505 del Código Civil (actual 730 CPCCN). Los trabajos realizados para los distintos profesionales intervinientes, fueron llevados a cabo íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones legales, para lo que mal pueden ser aplicadas sin afectar derechos amparados por garantías constitucionales... ", agregando que "...En el caso de los Trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal se hace inalterable, y no puede ser suprimida o modificada por ley posterior, sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art. 17... "de la Constitución Nacional y "...de resultados de estos principios debe concluirse que en el sub lite no deben aplicarse las nuevas disposiciones legales en relación a los trabajos profesionales realizados con anterioridad a su vigencia... ". En base a esta doctrina se sigue, con buena lógica jurídica e inevitablemente, que para todo trabajo profesional que se ha de cumplir a partir del 19 de enero de 1995, se debe aplicar la ley 24.432, sea prorratando los honorarios que se regulen a los abogados de la contra parte y peritos actuantes, sea adecuándolos directamente en el momento del acto regulatorio al tope máximo legal, para lo cual también ha de tenerse presente la incidencia del importe de la tasa de justicia, ya que - y aunque parezca reiterativo -, como reglamenta la legislación en cuestión, "...la responsabilidad para el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera a única instancia, no excederá

el veinticinco por ciento (25%) del manto de la sentencia ... ".- También ha sido avalada esta doctrina por la SCJBA, quien en octubre de 2002, en los autos "Zuceoli, Marcela e/ SUM S.A. s./ daños y perjuicios" L. 77.914, decidió revocar el fallo del Tribunal del Trabajo n° 3 de La Plata que había desestimado la aplicación al pleito del artículo 505 del Código Civil, texto según ley 24.432. En consecuencia, la SCJBA ha avalado la aplicación del tope del 25% de costas en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, quien de tal manera obliga a que los tribunales inferiores apliquen tal tope a las regulaciones de honorarios profesionales 22 (incluyendo letrados y peritos).-

d) Art. 1255 CcyCN: El artículo citado establece que "Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijarequitativamente la retribución". Tal norma sigue la línea de lo antes dispuesto por el art.13 de la ley 24.432, entonces sirve recordar lo dicho por la Corte Suprema al respecto, que en diversas oportunidades señaló que en casos en que la fijación de los honorarios "atendiendo exclusivamente a los porcentajes previstos en el arancel arrojaría valores exorbitantes y desproporcionados con la entidad de la labor desarrollada, esta Corte ha resuelto que corresponde practicar las regulaciones conforme con la importancia, mérito, novedad, complejidad, eficacia y demás pautas legales establecidas para ponderar las tareas cumplidas, sin sujeción a los mínimos establecidos en la Ley Arancelaria, de manera de arribar a una solución justa y mesurada, acorde con las circunstancias particulares de cada caso" (CS, "DNRP v. Vidal de Docampo, Clara A. s/ejecución fiscal – inc. de ejecución de honorarios", voto de la mayoría y de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, Fallos 329:94 y A. 1887.XLI, "Autolatina Arg.S.A [TF 13288-I] v. Dirección General Impositiva", sent. del 22/12/2009; entre otros).

XIV.- CONTESTA PLANTEO DE INTERESES SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA.

Cabe tener presente que tal como ha sido sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones, en pleno, en el caso "Samudio de Martínez c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.", la tasa activa del Banco Nación debe computarse salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento

indebido. Lo que sucedería en el caso de autos, y ello torna inaplicable la tasa activa. El plenario Samudio contempla una excepción para la aplicación de la tasa activa y esta es cuando su aplicación en el periodo transcurrido implica una alteración del significado económico del capital de condena lo que sin duda ocurre en la especie, nótese que en la especie la aplicación de la tasa activa representa un 101,16% de interés lo que equivale a duplicar el capital de condena. De este modo resulta evidente que en la especie se encuentra configurada la causal de exclusión a la aplicación de la tasa activa dispuesta por el plenario Samudio. En la causa 575.742 “ROMERO LUCIA LILIANA Y OTRO C/ ZACH PABLO MAXIMILIANO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” En Marzo de 2012, la Sala E, CNAp. En lo Civil, ha establecido: “La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a.ed., t.I pág.338 n 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L.151-864, en especial, pág.873 cap.V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A.1970-7-332, en especial, cap.V) esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09). Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido del actor, lo que me lleva a propiciar que con ese alcance se modifique la sentencia apelada, debiéndose liquidar dicha tasa hasta la sentencia y de allí en más la activa establecida en el anterior pronunciamiento”. “Como las sumas indemnizatorias son determinadas a la fecha de este pronunciamiento, postulo modificar la tasa establecida en la sentencia fijándola en el 8% anual desde el accidente hasta el presente y, desde aquí en adelante, a la tasa activa (conf. doctrina plenaria “Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” del día 20 de abril de 2009). Imponer que los réditos

se liquiden a la tasa activa desde el hecho, llevaría a consagrar una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido. Es que, al fijarse los montos indemnizatorios al momento de esta sentencia, se evita la posibilidad de conceder una indemnización depreciada". "Gauna, Gastón Dael y otro c/Balugano, Gustavo Pablo y otros s/daños y perjuicios", expediente n° 33030/2015, del 10/08/2018, Sala M, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- "En casos como el presente –en los que los montos establecidos son fijados a valores actuales- tiene dicho este Tribunal que la tasa ha de liquidarse al 8% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia y de ahí en más, hasta el efectivo pago a la activa establecida en la citada doctrina plenaria, a los fines de mantener intangible el contenido de la indemnización (cf. C.N.Civ., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14). No obstante ello, en atención a que el límite del recurso traído a consideración de esta alzada impide colocar al apelante en peor situación (principio non reformatio in peius, arts. 271 y 277 del Código Procesal), no cabe más que confirmar el 8% fijado por el a quo hasta el 01/08/15 y desde allí en adelante y hasta la sentencia de primera instancia se liquidarán a la tasa pasiva solicitada por el seguro. Luego, correrán a la tasa activa, lo que así postulo (conf. CNCiv., esta Sala CIV/11380/2010/CA1 del 18/8/2015, CIV/64233/2008/CA1 del 21/9/15, Civ.88.413/2010 del 2/11/15 y Civ 28.522/2009/CA1 del 30/12/15, CIV/23612/2010/CA1 del 15/5/18, entre otros)". R. M. A. c/ P. J. C. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (expte 35975/2013), del 23/5/2018 Sala G, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- Asimismo, No deberá aplicarse la tasa activa si se fijan montos de condena a valores actuales. Es dable destacar respecto a la tasa de interés que la CSJ de la Provincia de Buenos Aires ha cuidado no identificar la estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes a los que se refiere, con la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos. En el matiz diferencial entre ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se esta ante una operación matemática, mientras que la primera en principio no consiste estrictamente en eso, sino en el justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (casas 58663 "Diaz", sent, del 13/11/1996). "Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación a todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro, es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes" (...) En su hora el así denominado interés puro fue establecido por la CSJN en un 6% anual (Fallos 283:235; 295:973; 296:115 y 311:1249)

(...) cabe concluir que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, como las que han motivado los agravios del recurrente. (CSJBA, causa 123:536 "Vera Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires", 18/04/2018).

XV.- RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

XVI.- AUTORIZA.

Solicito se autorice a Camila Aldana Persichini, Mariana Alejandra Diaz, Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodriguez, Lorena Alejandra Inglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, Leandro Prati, Agustin Gasparini a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

XVII.- PETITORIO.

Atento lo expuesto, solicito a V.S.:

- 1.- Me tenga por presentado, parte en el carácter invocado, y por constituido el domicilio legal.
- 2.- Por contestada la citación en garantía en legal tiempo y forma.
- 3.- Por ofrecida la prueba.
- 4.- Por introducida la cuestión federal. 5.- Oportunamente se rechace la demanda con costas. 6.- Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA. -